

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2167/2531

นายวีรวิทย์ จิระดำรงชัยฯ

โจทก์

บริษัท กิจกมลสุโกศล จำกัด

จำเลย

นายไกรฤกษ์ จิระดำรงชัย ทนายโจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 54

ความว่า โจทก์อุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางสั่งว่า อุทธรณ์ของโจทก์ข้อ 3.1 และข้อ 3.2 เป็นอุทธรณ์การใช้ดุลพินิจการชั่งน้ำหนักพยานของศาลแรงงานกลาง มิใช่อุทธรณ์ในปัญหาข้อกฎหมายจึงมีคำสั่งไม่รับ คงรับเฉพาะอุทธรณ์ข้อ 2

โจทก์เห็นว่า อุทธรณ์ข้อ 3.1 และ 3.2 เป็นปัญหาข้อกฎหมายว่าการที่จำเลยไม่ได้รับค่าช่อมจากนางอนงค์ และโจทก์ในฐานะผู้จัดการศูนย์จะต้องรับผิดชอบนั้น เป็นการวินิจฉัยข้อเท็จจริงที่ผิดไปจากที่ปรากฏในสำนวน และฟังข้อเท็จจริงที่เกินไปจากที่ปรากฏในสำนวน ไม่ชอบด้วยกฎหมายและวิธีพิจารณาความ โปรดยมีคำสั่งให้รับอุทธรณ์ของโจทก์ไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ จำเลยแถลงคัดค้าน (อันดับ 56)

โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยจ่ายค่าจ้างค้างจ่ายพร้อมด้วยดอกเบี้ยเป็นจำนวนเงิน 7,155 บาท พร้อมทั้งดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีจากต้นเงิน 7,000 บาท นับจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จจำเลยฟ้องแย้งขอให้โจทก์ชดใช้เงินจำนวน 8,568 บาท ให้แก่จำเลยพร้อมทั้งดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องแย้งเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระให้จำเลยเสร็จสิ้น

ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้องโจทก์ ให้โจทก์ใช้เงินจำนวน 8,568 บาท พร้อมทั้งดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ 22 เมษายน 2531 อันเป็นวันครบกำหนดเวลาที่โจทก์ต้องชำระหนี้ตามหนังสือทวงหนี้ จนกว่าจะชำระเสร็จให้จำเลย

โจทก์อุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 47)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 51)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อุทธรณ์ข้อ 3.2 โจทก์อุทธรณ์ว่า ค่าซ่อมรถของลูกค้านั้นมีจำนวนเพียง 12,507 บาท มิใช่ 15,568 บาท ดังที่ศาลแรงงานกลางฟังมานั้น เป็นการโต้เถียงมูลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐาน เป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงซึ่งต้องห้าม ศาลแรงงานกลางไม่รับอุทธรณ์ข้อ 3.2 ชอบแล้ว

ส่วนอุทธรณ์ข้อ 3.1 จำเลยอ้างเหตุแห่งความรับผิดชอบของโจทก์ตามคำให้การและฟ้องแย้งว่า โจทก์ปล่อยให้ลูกค้านำรถยนต์ไปโดยไม่เก็บเงิน ไปทำสัญญาตกลงกับลูกค้าให้ใช้ค่าซ่อมเป็นส่วนตัวแปลงหนี้ค่าซ่อมรถยนต์โดยเปลี่ยนตัวเจ้าหนี้ เป็นเหตุให้จำเลยสูญเสียสิทธิในการรับชำระหนี้จากลูกค้า ที่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่าลูกค้าได้รับรถยนต์ไปแล้วจำเลยจึงหมดข้อต่อรองกับลูกค้าและจำเลยไม่สามารถส่งมอบรถยนต์ในสภาพที่ซ่อมเรียบร้อยให้แก่ลูกค้าโจทก์จึงต้องรับผิดชอบ คดีจึงมีปัญหาตามข้ออุทธรณ์ของโจทก์ว่าศาลแรงงานกลางวินิจฉัยเหตุดังกล่าวชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ซึ่งเป็นข้อกฎหมาย ให้รับอุทธรณ์ของโจทก์ข้อ 3.1 แล้วให้ศาลแรงงานกลางดำเนินการต่อไป

---

ส่วนอุทธรณ์ข้อ 3.1 จำเลยอ้างเหตุแห่งความรับผิดชอบของโจทก์ตามคำให้การและฟ้องแย้งว่า โจทก์ปล่อยให้ลูกค่านำรถยนต์ไปโดยไม่เก็บเงิน ไปทำสัญญาตกลงกับลูกค้าให้ใช้ค่าซ่อมเป็นส่วนตัวแปลงหนี้ค่าซ่อมรถยนต์โดยเปลี่ยนตัวเจ้าหนี้ เป็นเหตุให้จำเลยสูญเสียสิทธิในการรับชำระหนี้จากลูกค้า ที่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่าลูกค้าได้รับรถยนต์ไปแล้วจำเลยจึงหมดข้อต่อรองกับลูกค้าและจำเลยไม่สามารถส่งมอบรถยนต์ในสภาพที่ซ่อมเรียบร้อยให้แก่ลูกค้าโจทก์จึงต้องรับผิดชอบ คดีจึงมีปัญหาตามข้ออุทธรณ์ของโจทก์ว่าศาลแรงงานกลางวินิจฉัยเหตุดังกล่าวชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ซึ่งเป็นข้อกฎหมาย ให้รับอุทธรณ์ของโจทก์ข้อ 3.1 แล้วให้ศาลแรงงานกลางดำเนินการต่อไป

(สุพจน์ นาถะพินธุ-มาโนช เพียรสนอง-วิศิษฐ์ ลิมานนท์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ